



PERTAMEDIKA
PERTAMINA BINA MEDIKA



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)
QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
dengan
PUSKESMAS SUDIANG RAYA
tentang
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN DAN PENYEDIA VAKSIN

No.PIHAK PERTAMA : 1532/U000000/2023-S0

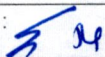
No. PIHAK KEDUA : 221-1 / Tu. PKM / SR / 1x / 2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Sebelas** bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-10-2023)**, bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC), QQ RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor **Kpts-1559/A000000/2021-S8 tanggal 5 November 2021**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **PUSKESMAS SUDIANG RAYA** berkedudukan di jalan Perumnas Raya Nomor 5, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. Muhammad Sofyan** selaku **Kepala Puskesmas Sudiang Raya**, oleh karenanya berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama instansi tersebut diatas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan pemberian vaksin kepada **PIHAK PERTAMA** serta melaksanakan rujukan balik (terhadap pasien TB, HIV, Stunting, pelayanan obsetri dan

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



ginekologi) kepada **PARA PIHAK** bila diperlukan sesuai ketentuan dan standar prosedur pelayanan/administrasi yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 **PENGERTIAN**

1. **Pelayanan Kesehatan** adalah upaya yang dilakukan oleh rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. **Pasien** adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**;
3. **Rumah Sakit** adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
4. **Rujukan** adalah kegiatan mengirim pasien dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta kompetensi **PIHAK KEDUA**;

PASAL 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan layanan kesehatan khususnya penyedia vaksin kepada **PIHAK PERTAMA**, pelayanan rujukan bagi pasien dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Mendapatkan informasi awal tentang keadaan pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk rujukan pasien gawat darurat dan RAwat Jalan Tingkat Lanjut.
2. Menerima pembayaran dari pasien/pihak penjamin sesuai dengan penjaminan masing-masing atas pelayanan rujukan tindakan medis dan/atau penunjang diagnostik.
3. Memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya berdasarkan standar pelayanan yang berlaku kepada pasien rujukan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan hak dan kewajiban pasien dalam batas-batas fasilitas yang ada dalam lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
4. Melakukan tindakan rujukan balik pasien kepada **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis atau spesialisik setelah kondisi pasien stabil, sebagai dasar kelanjutan pelayanan kesehatan serta tindak lanjut pembinaan kewilayaan pasien berasal.
5. Berhak mendapatkan vaksin dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



6. **PIHAK PERTAMA** melaporkan penggunaan vaksin kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Mendapatkan informasi pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk kepada **PIHAK PERTAMA** dengan sebaik-baiknya, sesuai standar prosedur pelayanan dan administrasi yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
2. Mendapatkan informasi data pasien yang dirujuk kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Menerima pasien rujukan balik yang telah dilakukan pelayanan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Memberikan informasi awal pasien yang akan dirujuk.
5. Menerima konfirmasi kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan.
6. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pelaporan penggunaan vaksin yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

PROSEDUR PELAYANAN

1. **PIHAK KEDUA** merujuk pasien kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan pelayanan medik/pelayanan diagnostik di pelayanan rawat jalan/ gawat darurat/ rawat inap dengan melampirkan Surat Pengantar/ Surat Rujukan yang berwenang di **PIHAK KEDUA**.
2. Pasien rujukan dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** untuk penanganan rawat inap dapat diterima sepanjang tersedia ruang perawatan di tempat **PIHAK PERTAMA**, kecuali kondisi gawat darurat.

PASAL 6

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada pasien yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** berupa pelayanan medik dan penunjang diagnostik yang meliputi :
 - a. Tindakan medis bagi pasien kegawatdaruratan obstetric dan neonatal komprehensif (rujukan PONEK), dan rujukan pasien lainnya yang memerlukan pelayanan kesehatan medis/kesehatan lebih lanjut sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Melaksanakan penyuluhan dan menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan Geriatri.
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostic sesuai kemampuan **PIHAK PERTAMA**, dan tidak dimiliki **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



2. Pasien **PIHAK KEDUA** yang akan/perlu mendapatkan pelayanan dari **PIHAK PERTAMA** berdasarkan perjanjian ini harus membawa Surat Pengantar/Surat Rujukan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tata cara penjaminan masing-masing yang berlaku pada pasien penjaminan.
3. **PARA PIHAK** memberikan pelayanan terkait Program Nasional yang dicanangkan pemerintah sesuai dengan fasilitas yang dimiliki.
4. **PIHAK KEDUA** memberikan persediaan Vaksin kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 **TARIF PELAYANAN**

1. Biaya pelayanan kesehatan yang timbul kepada pasien dengan **JKN/Jaminan Kesehatan lainnya** dalam pengurusan pembayaran sesuai dengan mekanisme Rumah Sakit dan menjadi tanggung jawab **Pihak Penjamin sesuai dengan jaminan masing-masing**.
2. Biaya pelayanan kesehatan yang timbul akibat pelayanan kepada **Pasien Umum**, pembayaran sesuai dengan mekanisme Rumah Sakit dan menjadi **tanggung jawan pasien/keluarga pasien**.
3. Biaya pelayanan kesehatan yang berlaku berdasarkan perhitungan tarif yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila ada perubahan Tarif Pelayanan, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 8 **TATA CARA PENAGIHAN**

1. Tata cara penagihan bagi pasien dengan JKN/Jaminan Kesehatan lainnya, sesuai dengan tata cara/prosedur penjamin sesuai dengan jaminan masing-masing pasien.
2. Tata cara penagihan kepada pasien umum, sesuai dengan tata cara/prosedur yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9 **JANGKA WAKTU**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal **Sebelas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-10-2023)** sampai dengan tanggal **Sepuluh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-10-2024)**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



2. **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sewaktu-waktu sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
3. Surat perjanjian kerjasama ini hanya dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - A. Salah satu pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu surat perjanjian ini;
 - B. Paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah permohonan tersebut pihak yang menerima permohonan memberikan jawabannya atas permohonan tersebut. Tidak dipenuhi jangka waktu tersebut tidak dapat diartikan bahwa surat perjanjian ini diperpanjang dengan sendirinya.

PASAL 10
PEMBERITAHUAN

PIHAK PERTAMA : PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA.

Alamat : Jalan Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

PIC Rumah Sakit : 1. Admission

Nama : Rati Rufiyanti
Jabatan/Bagian : Medical Record
No Hp : 08114664702
Email : rsoj.prb@gmail.com

2. Farmasi

Nama : Dwi Nur Anggraeni Syarkawi
Jabatan/Bagian : Spv. Pharmacy Installation
No Hp : 082348327228
Email : dwinuranggraeni28@gmail.com

PIHAK KEDUA : PUSKESMAS SUDIANG RAYA

Alamat : Jalan Perumnas Raya Nomor 5, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Nama : Haerani
Jabatan/Bagian : Kordinator Vaksin Puskesmas Sudiang Raya
No Hp : 082187044422

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PASAL 11 **PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini.
2. Pembatalan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak akan mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah dilakukan sebelum pembatalan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini.
3. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya, kecuali pada pasal 4 ayat (4) tidak tunduk pada ayat ini.
4. **PARA PIHAK** sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian kerjasama ini, maka para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266, dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

PASAL 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 13 **FORCE MAJEURE**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan yang wajar dari para pihak yang lazimnya disebut *Force Majeure*.

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau setiap keadaan lain diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dicegah/dihindari oleh kedua belah pihak.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PERTAMEDIKA
PERTAMINA BINA MEDIKA



- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 jam.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut dalam waktu 3 X 24 jam, terhitung dari saat diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14 **PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 15 **PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya


dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA
Puskesmas Sudiang Raya


dr. H. Muhammad Sofyan
Kepala Puskesmas